

O Malleus Maleficarum e a Construção da Bruxaria

Estudo de Caso & Roteiro de Apresentação (DIR410346 · História do Direito Penal)

Ana Vanzin (PPGD/UFSC)

Professor: Dr. Diego Nunes · Semestre: 2026.1

O Malleus Maleficarum e a Construção da Bruxaria como Categoria Jurídico-Penal no Atlântico Colonial

Resumo do Estudo de Caso: Este flyer serve como roteiro e guia de fontes para o professor e a turma na apresentação de 15 minutos. O objetivo é analisar como o tipo penal compósito de bruxaria criado na Europa pelo *Malleus Maleficarum* (1487) se deformou e se reconfigurou ao atravessar o Atlântico, adaptando-se às lógicas de comércio mágico no Brasil colonial (Maria Gonçalves Cajada, 1591) e, posteriormente, cruzando-se com o vetor de raça nos calundus (Luzia Pinta, 1739).

1. O Problema Historiográfico & Marco Teórico

Sob a perspectiva dos modelos de justiça de **Mario Sbriccoli (2011)**, analisamos a tensão entre a transição da **justiça negociada** para a **justiça hegemônica** representada pelo Santo Ofício: * **Tipo Compósito:** O *Malleus Maleficarum* (1487) fundiu cinco tradições autônomas (*maleficium*, heresia, demonolatria, pacto diabólico e lendas populares de *strigae*) em um único tipo penal totalizante contra o corpo e a sexualidade feminina. * **Innsbruck (1485):** O processo de Helena Scheuberin representou a colisão entre a epistemologia do *maleficium* concreto (exigida pelos comissários do bispo local) e a epistemologia moral-sexual de Institoris. A anulação por vícios procedimentais impulsionou a escrita do tratado. * **Hegemonia Incompleta:** Na travessia atlântica, a ausência de tribunais inquisitoriais permanentes no Brasil gerou espaços de agência e negociação no confessável (como as confissões estratégicas de Maria Gonçalves Cajada na Bahia).

2. Roteiro e Cronologia da Apresentação (15 min)

- [0:00–1:30] **Abertura:** Innsbruck, 1485. O interrogatório de Helena Scheuberin e a humilhação processual de Heinrich Institoris como a faísca original do *Malleus*.
- [1:30–3:30] **O Tratado e o Tipo Penal:** A engenharia jurídica do livro para unificar o desvio teológico e popular em uma figura penal de exceção.
- [3:30–4:30] **Innsbruck: Duas Epistemologias:** A disputa sobre a natureza da prova e o uso de defesas procedimentais.
- [4:30–8:30] **Travessia Atlântica: O Caso Cajada:** A Inquisição na Salvador quinhentista. Maria Gonçalves Cajada (“Arde-lhe-o-Rabo”), o degredo e a feitiçaria como serviço mercantil. A confissão como espaço de barganha.
- [8:30–11:30] **Gênero, Raça e Transição Colonial:** O deslocamento das acusações de mulheres brancas portuguesas no século XVI para a racialização das práticas negras e indígenas no século XVIII (o caso do calundu de Luzia Pinta, 1739).
- [11:30–13:30] **Conclusões:** A incompletude da justiça hegemônica e o degredo como circulação punitiva.

3. Principais Fontes do Brasil Colonial (ANTT)

Réu/Ré	Processo	Data	Crime Inquisitorial	Estatuto Social	Sentença do Santo Ofício
Pero de C. Tourinho	8821	1547	Blasfêmias e heresias	Governador, Porto Seguro	Fiança; Proibição de regressar
Filipa de Sousa	1267	1591	Sodomia feminina	Costureira, Salvador	Açoitamento público e degredo

Réu/Ré	Processo	Data	Crime Inquisitorial	Estatuto Social	Sentença do Santo Ofício
M. Gonçalves Cajada	10748	1591	Feitiçaria diabólica	Degredada de Estremoz	Penitência pública, vela e degredo
Ana Rodrigues	12142	1593	Criptojudáismo	Cristã-nova, viúva, 80 anos	Morreu na prisão; ossos queimados
Simão (Congo)	C.P.	1685	Magia e morte por feitiço	Africano forro, Recôncavo	Absolvido por insuficiência de provas
Luzia Pinta	252	1739	Bruxaria e calundus	Preta forra, angolana, Sabará	Abjuração de leve, 4 anos de degredo

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), Inquisição de Lisboa, Série Processos.

4. Recursos Digitais de Apoio

Acompanhe os materiais visuais e a documentação completa desenvolvida para este estudo de caso:

- Slides Canva (Apresentação Visual Dinâmica): canva.link/comoseinventaumabruxa
- Website Interativo (Linha do Tempo, Roteiro e Galeria): anavanzin.com/malleus/